



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA” 55-050 SOBÓTKA

UL. CZYSTA 7 (71) 31-62-286 Fax. (71) 31-62-293, NIP 896-00-07-330 REGON 930210654

<http://www.zgkimsobotka.pl/>

SOBÓTKA dn.: [PA-biezaca_data]

Znak pisma: DW-154/B5/[PA-nr_zdarzenia]

NR KLIENTA: [KL-kod]

[KL-nazwa]

[KL-adres_z_poczta]

DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZONEJ NIERUCHOMOŚCI:

[TA-odbiorcy]

GMINA SOBÓTKA, w której imieniu działa **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ „ŚLEŻA”** działając na podstawie art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. poz. Nr 139 z 2015 r. z późn. zmianami), przedkłada ofertę zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę. Informujemy, iż umowa jest następstwem zmiany przepisów prawa oraz/lub danych, Odbiorcy usług, ewentualnie braku umowy.

Istotne postanowienia umowy o zaopatrzenie w wodę zostały określone w załączniku do niniejszej oferty.

Prosimy o podpisanie każdej strony umowy i zwrot do Zakładu w terminie 7 dni od otrzymania. Jeden egzemplarz po podpisaniu z naszej strony odeślemy Odbiorcy usług.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sobótce będzie oczekiwać odpowiedzi na niniejszą ofertę w terminie 7 dni od otrzymania.

Informacje formalno - prawne:

I. Umowa oraz OWU („ogólne warunki umów”)

Umowa składa się z Umowy oraz Ogólnych Warunków Umowy.

Ogólne warunki umów stanowią wzorzec, w rozumieniu art. 384¹ k. c. nie podlegają negocjacji.

OWU nie są podpisywane przez strony, ponieważ stanowią załącznik do Umowy i klient podpisując Umowę potwierdza, że otrzymał OWU.

II. Ogólne Warunki Umów (OWU) + umowa

Podstawą stosowania wzorców umownych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest art. 384 k. c.:

Ustalony przez dostawcę usług wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wiąże drugą stronę, jeżeli zostały jej doręczone przy zawieraniu umowy.

Jest to umowa adhezyjna (przystąpienia), gdzie dostawca usług posługuje się wzorcem umowy o treści jednakowej dla wszystkich odbiorców w danej kategorii. Dlatego w odróżnieniu od innych umów zawieranych indywidualnie, umowa adhezyjna zawierana jest poprzez zapoznanie się klienta ze wzorcem, wypełnienie rubryk i podpisanie.

K. c.: Art. 384. § 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

.....